

מסורת הש"ס

- (א) [ויקרא יח, ג] (ג) [למן גב, א] (ג) [דברים כה, ד] [שם, ס] (ה) [למן כג, א] (ו) [רש"ל],

—

תורה אור השלם
1. וַיִּקְרָא עַל הַמִּזְבֵּחַ בְּדִבְרֵי יְיָ וַיֹּאמֶר מִזְבֵּחַ מִזְבֵּחַ כַּה אִמְרוּ יְיָ דִּמְחָן בֶּן גִּזְלָן לְבִית דָּוִד יֵאשִׁיהוּ שִׁמְנו וְחָבֵב עֲלֶיךָ אֶת בְּדֻחֵי הַמִּבְמוֹת הַמִּקְטָרִים עֲלֶיךָ וְעֲצָמוֹת אֲדָם יִשְׂרָפוּ עֲלֶיךָ: מַלְכִים א י ב

—

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה נתן גט וכו' לאפקועי. ר"ב ע"ל דף כג ע"ב ד"ש לאו גנט גי"כ רק דהוא אֶסְמַתְכֵּאל: (ב) ד"ה וחליצה וכו' לא מפטרא כשאר יבם: שכונם אֶת יבמתו:

—

מוסף רש"י

שייך לשמואל קודם. ועל הַפְּסוּחָה. דקנא לא ונסתרה, דהוא עליו בלאו דלא יוכל צעלה וגו' (קדושין סח.). קב ובקי. כלומר במקומות מועטין מוחב כמשה, אבל נקי הוא, שכלכה מנחתו ככל מקום (נדרובין סב, ובניז"ז בכורות סג.) או: לא למד הכנה כשאר תמיו אלא מה שאומר ציט המדע נקי הוא שכלכה מנחתו לעולם (גיטין סד.) בהמצאה. שמשע שחט מנח ככל עת (לקוח קה.) באספקלריא. מחילה שחוללת ציטתם לשטותה האמירה. מהנא לא שחטין כה, ויש שאינה מחילה לטס כל קי ואין יכולין לראות ממם (סוכה מט.). ויחדר אימת. מנח לו דכמיז בהמלאו (רה"ח).

הדרן עלך החולין

—

תום' חר מקבאי'

דלא בעין שאר וחקל מורים דקא' הכא אריב' דרי' עקיבא דמתני' דבטי קאמר ולירידה אין שאר ממזר ואצי"ג דכתיב לא תהיה לא מפרשין מנה דלא תפסי בה קודשי' וללאו דהא דאית. והכי איתא בפי' האשה (רבה) דהתא דתם זו דרע' דאמר אין קידושין תופסי' בחייבי לאוין אבל חז"א אין ממזר מיבמה. ולמאן אין ממזר מחייבי לאוין האי תנא דר"מ הוא דאמר מחייבי לאוין דשאר הוי ממזר מחייבי לאוין גרידי לא הוי ממזר (ל) ורבנן דאמרין אין קידושין תופסי' איכא למימר דרב תנא הוא ופליג אי"נ אמר (ג) לך רב הונא אנא דאמר ביבמה בה"ג דתנינן הוי את מקודשת לי ע"מ שיחלוץ לך יבמך וכו' אינה מקודשת אלמא אין קידושין תופסין ביבמה שאילו היו קדושין תופסין ביבמה לא הוי דבר שלא ב"ל. וס"ל לרב דלא מתיקמה התם מתינתא כר"מ דהא לר"מ אדם מקנה דשכ"ל כדחניא קונם שאני עושה לפך א"צ להפר ר"מ אומר

החולין ליבמתו פרק רביעי יבמות

שני דורות. שנים שפוסקין לאדם בשעת לידתו: **זכּה מוסיפין** לו. והאי אמלא לשון תוספת הוא: **משנו הוסיפו** לו. אלא שמתחלה היו רואים לפחות משניו: **סדע**. שמתחלה כשנולד נפסקו לו כל אותו תוספת: **שהרי נציל נסנבל**. צימי ירבעם שנים הרבה קודם הנה

בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו ובשעת

חליו של חזקיה עדיין לא נולד מנשה

שממנו יאל יאשיהו היו אומר בשעת

חליו גזרו לפחות משניו וכשזכה

השלימו לו: **משנה שאינה זריכה**.

דזיל קרי צי רב הוא עליה בחייה(א) שלא

נאסרה אחותה אלא בחייה:

הדרן עלך החולין

רבן גמליאל אומר. סדר משנה זו

שלא תטעה לשבש הגירסא

שכספריס סדר יבם אחד ויבמה אחת

תחלה מפרש דין גט וחליצה וציהא

שאחר מאמר ואח"כ מפרש דין מאמר

וציהא וחליצה שאחר הגט ואח"כ דין

מאמר וגט וציהא שאחר החליצה

ואח"כ דין מאמר וגט וחליצה שאחר

ציהא וכן סדר יבם א' ושתי יבמות:

אין גט אחר גט. שתי יבמות לאדם

אחד מאח אחד ונתן גט לו וגט לזו

אינו אסור בקרובות שניה דאי קמא

אהני הא פקעה זיקה דתרווייהו והוי

כמגרש נכרית ואי קמא לא אהני

למידחי בתרא נמי לא אהני והלכך

לאו גרושתו היא. וכן שני יצמין ליבמה

אחת ונתן זה גט וזה גט האחרון אינו

כלום ומותר בקרובותיה וטעמא

דפרישית: ולא מאמר אחר מאמר.

צין ציצם אחד לשתי יצמות צין שני

יצמים ליבמה אחת האחרון אין כלום

לפסול את הראשונה עליו ואינה זריכה

הימנו גט ולא ליאסר בקרובות

השניה: ולא צעינה אחר צעינה.

בא על זו וחזר ובה הוא או אחיו

על כרתה ציאת זנות בעלמא הוא ואין

גט אחר גט. דקמא לא דהא לגמרי הלכך

דהא צעיא חליצה הלכך אהני וחסור בקרובותיה:

כילד. לאו אפלוגתא קאי אלא מלתא

ואיבמה אחת קאי והכי קאמר כילד דין יבם

זריכה הימנו חליצה. ואם רצה לנטום

בגירושין קיימא עליה בלא יבנה(א): **זריכה הימנו גט**. דחליצה אפקעתה

לזיקתה ובעי גט לאפקועי קדושין דליה

הרי זו כמלוסה. מפרש בגמרא(א) אף זו

מאמר. בצאומה יבמה עממה אפי' ר"ג

דמשפא ליה אי גט דחי אי לא ודלמא

יצמין זה וכו"ש לרבנן דאמרי גט דוחה

למיקמי שיורא דגט וזריך גט למאמרו

דמגט קמא קיימא עליה בלא יבנה: **נתן גט**

דקמה עליה בלא יבנה וזריכה גט

ואפילו לר' עקיבא דאמר (לעיל:א) אין

קידושין תופסין בחייבי לאוין דהא הך

מתני' כולה ר' עקיבא היא כדמפרש

קידושי ציהא דגט לאו כחליצה דמי (א)

לא עמדה עליו בלאו גמור: **וחליצה**.

מפטרא (ב) ^(א)[במנן] שאחר כונם את

דהוי ציהא פסולה משום גט קמא

ואפ"ה דחיא לגמרי ואין אחרייה כלום

בחיצי לאוין והכי מפרש בגמ' דמתני' ר"ע

בסיפא אין אחר חליצה כלום שאין

מאמר וציהא תופסין זה אחר חליצה

מאמר וגט לאשמועינן דאין

גמג' נגנ: **או בעל ועשה מאמר**. או נתן

גט אחר ציהא או חלץ לאחר ציהא כלום

לה כאשמו גמורה ולא צעיא חליצה

דליתיה דמי דמאי קעביד הא מיתסר

קידושין תופסין בחליצתו תנא נמי

בחיצי לאוין דהא מיתסר וקאי בקרובותיה

אלישנא דסיפא דקתני או בעל ועשה

החולין ליבמתו פרק רביעי יבמות

ג.מוסיפין לו

מוסיפין לו. והא דאמר במועד קטן

ומנווי לאו בזכותא תליא מילתא

מילתא פשיטא דכות גדול מועיל

מזל לישראל ומיהו לא שכיח

שהתנה המזל כדמוכח בתענית

(דף כה.) גצי עובדא דר"א צן פדת:

משלחו הוסיפו לו. וקרי ליה

תוספת לפי מה שגזר

לפחות ע"י עון והא דאלמר בפ"ק

דחגיגה (דף ד: ושם) גצי איתתא

מגדלא נשיא כי חזינן לורבא מרבנן

דמעבר אמיליה מוסיפין ליה אר"י

דניחא אפילו לר"ע דאין זה תוספת

כיון שגזרו לשום אדם:

תדע שהרי נביא עומד. וא"ת

והלא אם לא התפלל חזקיהו

על עצמו היה מת והיתה נצואה

בטלה אלא ע"כ אין הנציה מתנבא

אלא מה שראוי להיות אם לא היה

חוטא א"כ היכי מוכח מכאן דמשלו

הוסיפו לו אפי' לא הוסיפו לו משלו

ומיה כבר כל שנותיו שגזרו לו מה

שלא נתקיימה הנצואה לפי שחטא

ואילו לא חטא וגשא אשה בשנים

הראשונים היה מוליד ואר"י דשמא

הדורות נגזרו להוולד בצאמו הזמן

וצאמו הפרק שהם נולדים וצשני

התוספת נגזר לו להוליד מנשה:

שנה רבי משנה שאינה צריכה.

פ"ה דזיל קרי צי רב הוא וקשה

דבכמה מקומות שונה התנא מה

שצפסקו בפירוש ועוד דגרשה ומתה

מותר באחומה אינטריך למידק הא

לא מתה אסירא דלא כתיב צדיא

במצותה הנתן גט ועשה מאמר

וצריכה גט ובעל צריכה גט

וחליצה נתן גט ובעל חליצה נתן

גט וחליץ ואין אחר חליצה כלום

וחליץ ועשה מאמר נתן גט ובעל

אחר חליצה כלום

אחת

רבן גמליאל. אין **באמר אחר מאמר**.

אפי' כרבנן דרבי עקיבא ארע"ג

קידושין אחר ציהא התם הוא

משום דהוי קדושין דאורייתא דע"י

ציהא פקעה זיקה אבל הכא

שהיא זקוקה לו אין לו לתפוס

אלא מדרבנן ולא תקון רבנן

שיהא מאמר אחר מאמר ולהכי לא

קאמר בגמרא עלה זו דברי ר' עקיבא

ולא כמו שפי' ריב"ן דר"ג כר"ע:

ולא בעי"ה אחר בעי"ה. היינו

אחר צעילה כשרה אבל אחר

צעילה פסולה כגון ציהא

שאחר הגט יש אחריה ציהא כי

היינו אפילו אחר חליצה פסולה:

עשה מאמר ביבמתו ונתן לה

גט צריכה חליצה. היינו בנתן

גט למאמרו שריא אף ליבם

דאמר בפ' ד' אחין (לעיל דף לג.)

דהותרה אפי' היא דמאי

דעבד שקליה: **עשה מאמר וחליץ**

צריכה הימנו גט. הכא לא

מני אין אחר חליצה כלום משום

דאכתי זריכה גט למאמר

כשכר ולא מני ליה אלא

היכא דאחר חליצה אין

זריך לעשות כלום: **חליץ ועשה**

מאמר ב'. אומר ריב"ן לא

הוא זריך למיתני כלל דכיון

דתנא נתן גט וחלץ אין

אחר חליצה פסולה כ"ש

דאחר חליצה פסולה

אחריה כלום אלא כל העניינים

שונה:

עשה

מאי דאמר הכא דלאבי

מספא בשומרת יבם או

כרב או כשמואל לא

משמע הכי אלא משמע

דהא באה תליא אם אין

קדושין תופסין בה הולד

ממזר ואם קדושין תופסין

בה הולד כשר:

—

עין משפט

נר מצוה

א א מיי" פ"ה מהלכות

יטום הלכה די טוש"ע

אה"ע סימן קע סעיף ג:

ב ב מיי" שם טוש"ע שם

סעיף ו:

ג ג מיי" שם טוש"ע שם

סעיף יב:

ד ד מיי" שם הלכה ד

טוש"ע שם סעי' ב:

ה ה מיי" שם הלכה ז

טוש"ע שם סעיף ט

וסעיף י:

ו ו מיי" שם טוש"ע שם

סעיף יד:

—

תוספות ישנים

למך קושיא דלעיל דמריך

לעיל לר' עקיבא למאי

אילטריך היא תועבה וכו'

וצ"ע לעיל והשתא נוכל

לומר דשפיר אילטריך היא

תועבה ליהא גופה למימר

דלא תפסי בה קדושי. דאי

לא כתיב בגופה תועבה

היא תפסין בה קדושי

ולא הוי הולד ממזר כמו

בטוטה דטלוה ממז קרא

נפקי דכתיב להיות וכו'

א"כ תפסי בהו קדושי

דקרא לליות קאי נמי

למחזיר גרושה עט טוטה

וכי' [קמיל' קרא דמועבד]

כ"ע לראשי': (א) ואצי"ג

דגצי יבמה איכא למידק

באחומה אין צאמה לא

כדדקיין בפ"צ (דף יז. פ.) ר'

ויסק לית ליה שהוא דיוקא

דקאמר אין זיקה אבל

בבא דאשמו זריכה שלא

דמרוס כל שצחיה לדראש

למיתא דכצעיא למדעשה

בפי"ק [דף ט ע"צ] וגשתא

לאחר נמי אנטריך דלא

מיתמר מן לא מתה נמי

כיון שגשתא לאחר כמות

דמיא. מתחר דאסור לחזור

גרושתו משגשתא וזהו

למיתא דשכי בצאומה:

—

תום' חר מקבאי' (המשך)

יפר שמא תעדיף עליו

יותר מן הראוי לו ולא

ס"ל לרב התם אוקימתא